



訴願決定書

案 號： 1147031321

要 旨： 因違反洗錢防制法事件提起訴願

發文日期： 民國 114 年 12 月 30 日

發文字號： 新北府訴決字第 1142006823 號

相關法條： 行政程序法 第 114、96 條

訴願法 第 81 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1147031321 號

訴願人 莊○婷

原處分機關 新北市政府警察局中和分局

上列訴願人因違反洗錢防制法事件，不服原處分機關民國 114 年 7 月 26 日告誡處分書（發文字號：11407180140）所為之處分，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

原處分撤銷，由原處分機關於 2 個月內另為適法之處分。

事 實

緣訴願人於民國（下同）114 年 6 月 28 日將自己向金融機構申請開立之永○商業銀行帳戶（帳號末 4 碼為 0000）、中○信託商業銀行帳戶（帳號末 4 碼為 0000）等 2 帳戶（下稱系爭 2 帳戶）交付、提供予他人（Line 暱稱：辰 N）使用，致被害人匯入系爭 2 帳戶新臺幣（下同）30 萬元，嗣訴願人聽從指示，將匯入之款項購買虛擬貨幣轉入指定之電子錢包，被害人提出告訴後，系爭 2 帳戶遭列為警示帳戶，原處分機關認訴願人違反洗錢防制法第 22 條第 1 項規定，且不符合一般商業、金融交易習慣，或基於親友間信賴關係或其他正當理由，遂依同條第 2 項規定，以 114 年 7 月 26 日告誡處分書（發文字號：11407180140，下稱系爭告誡書）裁處告誡。訴願人不服，於 114 年 9 月 11 日（機關收文日）提起本件訴願，並據原處分機關檢卷答辯到府。茲摘敘訴辯意旨於次：

- 一、訴願意旨略謂：訴願人並未將本件帳戶之控制權交予他人，參諸洗錢防制法第 22 條增訂之立法理由，訴願人之行為與該條所稱之「交付、提供他人使用」不符；又訴願人係遭詐欺集團以感情詐欺之手法誑騙，其主觀上係為協助伴侶籌措資金，方提供本件帳戶予「辰恩」，供其匯入款項之用，惟訴願人對於詐騙集團會藉機將之用於非法使用、收受不明款項一事並不知情，主觀上應無行政罰之故意或過失可言，對於洗錢防制法第 22 條之構成要件亦無認識等語。
- 二、答辯意旨略謂：訴願人提供本案帳戶供他人作為詐取財物之工具為既定事實，訴願人於警訊供述：「我於 114 年 6 月 28 日 13 時 35 分，透過 Line 傳送本案帳戶予真實姓名不詳暱稱『辰 N』之人…將被害人匯入之款項領出購買虛擬貨幣後，匯至對方指定之虛擬貨幣錢包內。」，訴願人此舉間接幫助詐欺集團詐財成功，訴願人提供本案帳戶之行為，已甚明灼等語。

理 由

- 一、按行政程序法第 96 條第 1 項第 2 款規定：「行政處分以書面為之者，應記載下列事項：二、主旨、事實、理由及其法令依據。」、第 114 條第 1 項及第 2 項規定：「違反程序或方式規定之行政處分，除依第 111 條規定而無效

者外，因下列情形而補正：…二、必須記明之理由已於事後記明者。…（第 1 項）。前項第 2 款至第 5 款之補正行為，僅得於訴願程序終結前為之；得不經訴願程序者，僅得於向行政法院起訴前為之（第 2 項）。」。

二、查本件系爭告誡書其事實欄空白，未載明此應記載事項，已違反行政程序法第 96 條第 1 項第 2 款規定；且行政處分應記載事項中之「事實」，亦非屬得依行政程序法第 114 條第 1 項及第 2 項規定，於訴願程序終結前，或向行政法院起訴前為補正之事項（最高行政法院 93 年度判字第 1624 號判決、95 年度裁字第 2935 號裁定參照），則系爭告誡書事實未為記載，自屬有瑕疵之行政處分，實難予以維持，應予撤銷，並由原處分機關於 2 個月內另為適法之處分，以資妥適。

三、綜上論結，本件訴願為有理由，依訴願法第 81 條第 1 項及第 2 項規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 蔡庭榕（公出）

委員 陳明燦（代理）

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 劉宗德

委員 王藹芸

委員 劉定基

委員 董鈺琪

委員 林泳玲

委員 唐美芝

中華民國 114 年 12 月 30 日